

A. \_\_\_\_\_, par ses parents B. \_\_\_\_\_ et C. \_\_\_\_\_  
AI \_\_\_\_/2023

Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud

2023-11-24

### **Recours contre la décision du 26 octobre 2023**

Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal  
Route du Signal 11  
1014 Lausanne

Lausanne, le 24 novembre 2023

Envoi recommandé

Réf.: AI \_\_\_\_/2023

Réf. office AI: 756. \_\_\_\_ / API-2023

### **RECOURS**

de A. \_\_\_\_\_, né le 20 décembre 2005, représenté par ses parents B. \_\_\_\_\_ et C. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,  
Vaud, recourant,

contre

la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud du 26 octobre 2023, intimé.

### **Objet: révision d'office du droit à l'allocation pour impotent.**

Mesdames et Messieurs les Juges,

Par la présente, A. \_\_\_\_\_, agissant par ses parents B. \_\_\_\_\_ et C. \_\_\_\_\_, ses représentants légaux (il est encore mineur à la date du dépôt), recourt contre la décision citée en marge et vous prie de bien vouloir considérer ce qui suit.

### **I. CONCLUSIONS**

Le recourant conclut à ce qu'il vous plaise:

1. Déclarer le recours recevable.
2. L'admettre.
3. Annuler la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud du 26 octobre 2023 et dire que A. \_\_\_\_\_ conserve le droit à une allocation pour impotent de degré faible à compter du 1er janvier 2024.
4. Subsidiairement, renvoyer la cause à l'office AI pour nouvelle décision au sens des considérants.
5. Statuer sans frais, l'intimé étant condamné aux dépens.

### **II. RECEVABILITÉ**

1. Compétence. Le recours est dirigé contre une décision en matière d'assurance-invalidité rendue par l'office AI du canton de Vaud. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente en vertu des art. 56 et 57 LPGa et de l'art. 69 al. 1 let. a LAI.

2. Délai. La décision attaquée est datée du 26 octobre 2023 et a été notifiée aux parents du recourant le 27 octobre 2023. Le délai de 30 jours de l'art. 60 al. 1 LPGa court dès le lendemain et expire le 26

novembre 2023, un dimanche, soit, par l'effet de l'art. 38 al. 3 LPGA, le lundi 27 novembre 2023. Déposé ce jour, le recours est en temps utile.

3. Qualité pour recourir. Destinataire de la décision, privé de la prestation dès le 1er janvier 2024, le recourant est spécialement atteint et a un intérêt digne de protection à son annulation (art. 59 LPGA). Ses parents sont habilités à le représenter (art. 304 CC).

4. Forme. Le présent mémoire contient des conclusions, des motifs et l'indication des moyens de preuve (art. 61 let. b LPGA).

### **III. FAITS**

5. Le 18 octobre 2011, les parents du recourant l'ont annoncé à l'assurance-invalidité en raison de troubles envahissants du développement (TED, CIM-10 F84). Sur avis de son service médical régional (SMR), l'office AI a reconnu une infirmité congénitale selon le chiffre 405 de l'annexe de l'OIC (troubles du spectre de l'autisme, TSA), a pris en charge des mesures médicales dès le 21 juillet 2011 et a reconnu à l'enfant une allocation pour impotent de degré faible dès le 1er juin 2011, puis de degré moyen dès le 1er mars 2012.

6. Au terme de sa scolarité obligatoire, le recourant a intégré le Centre de formation TEM (Transition École Métier) de U.\_\_\_\_\_, puis a bénéficié d'une orientation professionnelle de trois mois auprès de D.\_\_\_\_\_, mesure d'ordre professionnel accordée par l'AI.

7. Le 28 février 2022, ses parents ont déposé en son nom deux demandes de prestations AI pour adultes: l'une pour une allocation pour impotent, l'autre pour des mesures professionnelles et une rente.

8. Selon le rapport d'enquête à domicile du 23 août 2023, le recourant est désormais autonome dans les actes ordinaires de la vie, mais a besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, évalué à 2h50 par semaine.

9. Le 4 décembre 2023 est annoncée la prise en charge d'une formation pratique INSOS dans l'industrie légère, du 21 novembre 2023 au 20 novembre 2025. Cette communication fait suite à la décision attaquée, qui l'a précédée dans le temps.

10. Par décision du 26 octobre 2023, rendue dans le cadre de la révision d'office, l'office AI a supprimé le droit à l'allocation pour impotent dès le 1er janvier 2024, soit dès le jour suivant le dix-huitième anniversaire du recourant (note: celui-ci intervient le 20 décembre 2023). Il a qualifié le TSA d'atteinte à la santé psychique et retenu que l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie n'ouvre, pour les personnes atteintes dans leur santé psychique, le droit à l'allocation qu'à la condition de bénéficier également d'une rente, ce qui n'est pas le cas du recourant.

### **IV. MOTIFS**

#### **A. Droit applicable**

11. Selon l'art. 9 LPGA, l'impotence est l'incapacité de longue durée d'accomplir seul les actes ordinaires de la vie. L'art. 42 al. 3 LAI inclut dans la notion d'impotence le besoin d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie, que précise l'art. 38 RAI. Le droit à l'allocation pour impotent de degré faible est ouvert lorsque l'impotence est de faible degré, notamment en cas d'accompagnement régulier (art. 37 al. 2 let. c RAI).

12. L'art. 38 al. 3 RAI restreint, pour les personnes qui vivent chez elles et qui sont atteintes dans leur santé psychique, le droit à l'allocation fondée sur l'accompagnement: il est subordonné à l'octroi d'une rente. L'intimé s'est fondé sur cette seule disposition.

#### **B. Le TSA n'est pas une atteinte à la santé psychique au sens de l'art. 38 al. 3 RAI**

13. Le recourant ne conteste pas que son besoin d'accompagnement est établi par l'enquête du 23 août 2023 (2h50 par semaine). Le litige porte uniquement sur la qualification de l'atteinte.

14. Le TSA a été reconnu, dès 2011, comme infirmité congénitale au sens de l'art. 13 LAI et du chiffre 405 de l'annexe de l'OIC. Il s'agit d'un trouble neurodéveloppemental, présent dès la naissance, et non d'une maladie psychique acquise, au sens où l'art. 38 RAI vise les affections telles que les troubles de l'humeur, anxieux ou psychotiques. L'office AI a lui-même, pendant douze ans, traité le recourant comme porteur d'une infirmité congénitale.

15. Une interprétation restrictive de l'exception de l'art. 38 al. 3 RAI s'impose: elle limite un droit que l'art. 42 al. 3 LAI consacre sans distinction d'origine de l'atteinte. Étendre l'exception à une infirmité congénitale revient à priver une catégorie de personnes d'une prestation prévue par la loi, au moyen d'une règle de rang réglementaire (cf. ATF 140 V 543 sur la portée de l'accompagnement durable; ATF 133 V 450 sur la méthode d'interprétation des dispositions de l'impotence).

16. Dans la mesure où l'art. 38 al. 3 RAI devrait être compris comme excluant les personnes autistes, il serait contraire au principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 et 2 Cst.), qui interdit de traiter différemment des situations semblables en fonction d'une atteinte de nature neurodéveloppementale ou psychique, sans motif objectif. Le recourant invite la Cour à ne pas appliquer la disposition dans cette mesure.

#### C. Droit acquis et continuité des prestations

17. Le recourant bénéficie d'une allocation pour impotent depuis le 1er juin 2011, sans interruption. Aucun changement des faits n'est constaté entre l'enquête du 23 août 2023 et la décision du 26 octobre 2023, hormis l'atteinte de la majorité. L'office AI n'a d'ailleurs pas retenu que le besoin d'accompagnement avait disparu.

#### D. Instruction insuffisante

18. À titre subsidiaire, la décision méconnaît le principe inquisitoire (art. 43 LPGa): l'office AI n'a pas instruit de manière approfondie la nature de l'atteinte et ne l'a pas qualifiée sur la base d'éléments concrets, se bornant à la ranger dans la catégorie «psychique». Le dossier doit lui être renvoyé s'il s'avérait nécessaire de compléter les faits.

#### E. Violation du droit d'être entendu

19. Le projet de suppression n'a pas été communiqué aux parents avant la décision, alors que la prestation était versée depuis plus de douze ans. Le défaut de motivation sur la qualification juridique du TSA constitue une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 42 LPGa.

### V. MOYENS DE PREUVE

20. Le recourant requiert la production de l'intégralité du dossier AI no 756. \_\_\_\_ et se réfère aux pièces suivantes:

- pièce 1: décision du 26 octobre 2023;
- pièce 2: rapport d'enquête à domicile du 23 août 2023;
- pièce 3: demandes de prestations AI pour adultes du 28 février 2022;
- pièce 4: communication du 4 décembre 2023 (formation pratique INSOS);
- pièce 5: attestation de scolarité du Centre de formation TEM, U. \_\_\_\_\_.

Il se réserve de compléter ses moyens de preuve, notamment par l'audition de ses parents.

### VI. FRAIS

21. La procédure de recours en matière d'assurance-invalidité étant soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI), le recourant sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour les frais de la procédure (art. 61 let. f LPGa), ses parents ne disposant pas des moyens de les assumer. Un formulaire de situation financière est joint.

Veillez agréer, Mesdames et Messieurs les Juges, l'expression de notre haute considération.

B. \_\_\_\_\_ et C. \_\_\_\_\_,

pour A. \_\_\_\_\_

(signatures)

Annexes mentionnées: pièces 1 à 5; formulaire de situation financière; procuration.